



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: LEGISLACION CONCURSAL Y PRÁCTICA JUDICIAL	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 134
	Resoluc. CD N° 048/2015
Profesor Titular: SARQUIS, ALDO GABRIEL aldosarquis@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público, Especialista en Evaluación de Proyectos de Inversión. Dedicación: Simple
Jefe de Trabajos Prácticos: SALAMANCA DE ELIZONDO, MIRTA SUSANA salamancamirta@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional, Licenciada en Administración, Especialista en Evaluación de Proyectos de Inversión Dedicación: Semiexclusiva
Auxiliares: RAMIREZ, MARIA HILDA hildaramirez77@yahoo.com.ar CANO, MARIA VIRGINIA	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Simple Títulos académicos: Abogada Dedicación: Simple

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

- Las actividades profesionales inherentes a la función de Contador Público están vinculadas a generar información relacionada al accionar de las organizaciones públicas y privadas, interactuando éstas entre sí o en su vinculación con el contexto. La actividad del Contador Público puede ser desarrollada tanto en forma independiente, como en relación de dependencia.
- Por ello, en la alternativa de ejercicio profesional independiente, el Contador Público puede actuar como asesor, consultor, auditor, síndico o auxiliar de la justicia, en los temas específicos que las organizaciones le requieran.
- El contenido del programa de la asignatura que nos ocupa está conceptualizado teniendo en cuenta que dentro de las actividades profesionales reservadas al título de Contador Público Nacional, tal como lo enuncia el Consejo de Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales, se encuentran:
 - ✓ Intervenir en los procesos que prevé la legislación vigente sobre Concursos y Quiebras.
 - ✓ Actuar como Perito, Administrador, Interventor, Síndico, Liquidador o Árbitro en el ámbito judicial.
- Conforme con esta concepción, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca analiza y recomienda un proyecto que revela en síntesis, la selección, la estructuración y organización del contenido de estudio en un nivel de formación, los tipos de actividad a realizar y obligaciones curriculares a cumplir por los estudiantes para el logro de los objetivos previstos en el perfil profesional incluyendo, en la estructura del plan de estudio de la Carrera de Contador Público Nacional, la asignatura Legislación Concursal y Práctica Judicial.



- La actividad del Contador Público en los procesos de Concurso y Quiebra tiene una amplia repercusión social debido a que su intervención tiene consecuencias patrimoniales, económicas y financieras para el ente deudor, sus acreedores y terceros involucrados.
- Basándonos en lo expresado precedentemente, en el desarrollo de la asignatura, el alumno será formado como profesional en su función de Perito, Administrador, Interventor, Síndico, Liquidador y demás funciones que prevé la legislación sobre Concursos y Quiebras.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

- El programa ha sido estructurado para responder a los aspectos más importantes del ejercicio profesional, especialmente de los Contadores Públicos, en nuestra provincia y de acuerdo a las disposiciones vigentes y resoluciones del Consejo Profesional.
- El estudiante será introducido en el campo profesional, partiendo sobre el conocimiento de la realidad Nacional en los actuales momentos y sus perspectivas en el corto y mediano plazo. Para ello deberá compenetrarse en el concepto fundamental de lo que debe ser un profesional correcto, su ubicación en el medio social, su actividad en el ámbito privado y público y la situación del mercado. Igualmente interesa fijar los principios básicos que hacen a su formación.
- Se estima que es prioritario conocer la organización de la profesión; las leyes que regulan su actuación y las disposiciones que fijan tareas de tipo profesional, con la debida actualización.
- El desarrollo de los temas servirá para captar el grado de asimilación del estudiante, a través de los cursos anteriores, especialmente en las materias que hacen al ciclo profesional.
- Se da énfasis especial al estudio de la Ley de Concursos y Quiebras, por lo que significa en la actualidad para el Contador, al ampliarse las posibilidades de actuación y establecerse una mayor responsabilidad para los Síndicos.
- Se deja una parte del programa para el tratamiento de otros temas profesionales de interés innegable y de intensa aplicación como son la transferencia de fondo de comercio, problemas societarios y peritajes.
- Atento a la reciente vigencia del nuevo régimen unificado de la legislación civil y comercial, se introducirán los comentarios referentes a la incidencia de la misma en los temas de estudio de la materia.
- A través del material bibliográfico ofrecido, entendemos que el estudiante regular que asista a clases teóricas y prácticas, ha de lograr los suficientes conocimientos para llegar a la vida profesional con la formación adecuada que requieren los tiempos actuales.
- La modalidad de transferencia de conocimiento se realizará a través de una combinación de instrumentos basados en el desarrollo del contenido teórico- práctico suficiente tendiente a



dotar al alumno de los elementos indispensables para la resolución de casos.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Analizar los distintos campos de actuación del Contador Público.
- Estudiar y analizar todas las normas que regulan la profesión de los profesionales en Ciencias Económicas y en especial de los Contadores Públicos y sus competencias.
- Comprender las distintas etapas del proceso y su importancia para el desempeño en el ámbito judicial.
- Estudiar y analizar la actuación del Contador Público como Perito e Interventor en la Justicia.
- Estudiar la intervención del Contador Público en la Transferencia de Fondo de Comercio.
- Estudiar la actuación del Contador Público en los procesos concursales como Síndico, Enajenador, Coadministrador, Evaluador, etc.
- Estudiar las distintas responsabilidades que le asigna el ordenamiento jurídico al Contador Público en el ejercicio de su profesión.

Objetivos de la evaluación: La evaluación presenta como objetivos la comprensión de los contenidos desarrollados en la asignatura para lo cual se plantea como una evaluación de procesos y resultados. La misma se concibe como un espacio de aprendizaje y consolidación de los temas trabajados a lo largo del desarrollo de la materia.

Criterios de Evaluación. Se tomarán dos exámenes parciales y un examen recuperatorio al que tendrá derecho el alumno que haya reprobado o estado ausente en alguno de los dos exámenes parciales. El contenido de los exámenes es teórico-práctico.

Regularidad

- Para obtener la regularidad el alumno deberá aprobar al menos dos exámenes parciales o en su defecto un examen parcial y el examen recuperatorio, con una puntuación mínima del 60% del máximo establecido en cada uno de ellos.
- Desarrollar, Presentar y Aprobar los trabajos prácticos que se requieran a lo largo del desarrollo de la materia en el cuatrimestre.

Para aprobar la asignatura:

Alumnos Regulares: deberán aprobar un examen final oral, de carácter teórico- práctico, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos.



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

- **Alumnos Libres:** Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, cuyo contenido será igual al de los alumnos regulares.





PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: LEGISLACION CONCURSAL Y PRÁCTICA JUDICIAL	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 134
	Resoluc. CD N° 048/2015

PRIMERA SECCION: CONCEPTOS GENERALES

CAPITULO I: LA PROFESION Y EL EJERCICIO PROFESIONAL

- ♦ Profesión y profesional: Conceptos.
Características del profesional.
- ♦ Formación del Contador Público.
Importancia de la Universidad en la capacitación.
Antecedentes históricos de la profesión en el país.
Antecedentes en la provincia de Catamarca.
Las asociaciones profesionales: su rol.
Actualización. Perfeccionamiento. Especialización.
- ♦ Campos de actuación del Contador Público:
Privado.
Público: Administrativo y Judicial.
- ♦ Responsabilidad del profesional ante diversas disposiciones legales: Ley de Concursos; Ley de Sociedades Comerciales; Ley Penal Tributaria y Previsional; Ley de Procedimiento Impositivo; etc.
- ♦ Práctica: Análisis de las normativas nacionales y provinciales.

CAPITULO II: LEGISLACION PROFESIONAL

- ♦ Leyes Nacionales N° 20476 y 20488.
- ♦ Legislación Provincial.
- ♦ Código de Ética.
- ♦ Práctica: Análisis de las normas legales que regulan la actuación profesional.

CAPITULO III: PERITAJES

- ♦ Tribunales Provincias y Federales.
Peritajes. Concepto. Clases de pericia. Peritos. Peritos y testigos. Diferencias. Perito Contador. Designación. Aceptación del cargo. Pluralidad de Peritos. Excusación y recusación. Causas. Renuncia. Juramento. Plan de trabajo. Compulsas. Concepto. Libros y

documentos compulsados. Informe. Contenido. Ampliación del informe. Valor del informe. Honorarios. Afianzamiento. Percepción.

♦ Casos Especiales.

Intervenciones y Administraciones judiciales. Rendición de cuentas. Concepto. Casos. Actualización del Contador.

Juicios sucesorios. Inventario. Avalúo y partición. Cuenta particionaria. Concepto. Elementos. Hijuelas

- ♦ Práctica: Modelos de escritos de: Aceptación de cargos, de inicio de pericia, de ampliación de plazos, de adelanto de gastos, etc.. Informe Pericial. Petición de Regulación de Honorarios. Aspectos a considerar en el proceso pericial. Ejemplos de pericia laboral.

CAPITULO IV: TRANSMISION DE FONDOS DE COMERCIO

- ♦ Ley N° 11867. Características. Fondo de comercio. Concepto. Elementos.
- ♦ Publicidad. Conformidad y/u oposición de los acreedores. Inscripción de las transmisiones.
- ♦ Intervención del Contador. Aspecto legal, laboral y previsional.
- ♦ Práctica: Ejercicios prácticos para determinar el pasivo del Fondo de Comercio. Análisis sobre la factibilidad de la transmisión. Casos de acuerdo unánime de acreedores. Contenido de nota por existencia o inexistencia de acreedores. Requisitos de la publicidad.

CAPITULO V: LEY DE CONCURSOS N° 24522

- ♦ Funcionarios de la Ley.
El Contador Público como Sindico: Funciones, Obligaciones y Facultades.
El Contador Público como Enajenador y Estimador.
Responsabilidad profesional y legal del mismo.
- ♦ Principios procesales aplicables.
- ♦ Acuerdo preventivo extrajudicial: Características y Efectos.
- ♦ Práctica: Requisitos establecidos en la legislación vigente. Responsabilidades.

CAPITULO VI: CONCURSO PREVENTIVO

- ♦ Origen. Requisitos de presentación. Auto de apertura. Efectos.
- ♦ Diligencias preliminares. Medidas de control y vigilancia. Plazos procesales.
- ♦ Comité de acreedores: provisorios y definitivos. Funciones de los mismos.
- ♦ Proceso de Verificación:
Requisitos y Efectos.
Arancel.

Observación de créditos.

Informe individual: contenido.

Resolución judicial. Efectos de la resolución.

Incidentes de verificación tardía y de revisión.

- ♦ Práctica: Ejercicio práctico sobre la intervención del Contador Público en la elaboración de la documentación y anexos contables del pedido de Apertura del Concurso Preventivo. Criterios de Valuación. Modelo de Solicitud de Verificación. Distintos tipos de acreedores. Documentación necesaria. Cumplimiento de las formalidades. Modelo del Informe Individual.

CAPITULO VII: INFORME GENERAL. PROPUESTA Y REGIMEN DEL ACUERDO PREVENTIVO

- ♦ Informe General: Contenido legal y práctico. Presentación del informe. Técnicas a aplicar para su elaboración.
- ♦ La propuesta de acuerdo.
- ♦ Período de exclusividad y régimen de acuerdo preventivo.
- ♦ Actuación del Síndico.
- ♦ Situaciones que pueden presentarse.
- ♦ Impugnación
- ♦ Homologación.
- ♦ Cumplimiento del acuerdo.
- ♦ Nulidad, Incumplimiento.
- ♦ Honorarios de los funcionarios. Ley N° 24522 y leyes profesionales.
- ♦ Concurso en caso de agrupamiento.
- ♦ El concurso preventivo y el contrato de trabajo.
- ♦ Práctico: Funciones del Contador Público como Síndico en la elaboración del Informe General. Modelos de Informes. Análisis de los contratos de trabajo. Ejercicios en caso de nulidad e incumplimiento.

CAPITULO VIII: CRAMDOWN

- ♦ Concepto. Significación Económica y Jurídica. Supuestos especiales.
- ♦ Procedimientos establecidos en la Ley Concursal.
- ♦ Práctica: Procedimiento. Terceros Interesados. Alternativas de propuestas. Ejercicio sobre Valuación de las acciones o cuotas partes representativas del capital. Criterios de valuación. Fijación Judicial. Línea de tiempo.

CAPITULO IX: QUIEBRA

- ♦ Origen. Distintos casos. Requisitos de la presentación. Sentencia de quiebra. Efectos de la sentencia.
- ♦ Conversión. Deudores comprendidos. Deudor excluido. Efectos del pedido de conversión. Requisitos legales. Efectos del cumplimiento de los requisitos.
- ♦ El síndico en la quiebra. Grupos económicos. Responsabilidad de terceros.
- ♦ Extensión de la quiebra. Grupos económicos. Responsabilidad de terceros.
- ♦ La quiebra y el contrato de trabajo.
- ♦ Práctica: Distintos casos a presentarse de quiebra directa y quiebra indirecta. Requisitos para la Conversión. Tratamiento de los créditos laborales.

CAPITULO X: QUIEBRA

- ♦ Conclusión del proceso: Avenimiento; Pago total. Otros casos de conclusión del proceso. Caracteres y efectos.
- ♦ Clausura del proceso: Distribución final; Falta de Activo. Caracteres y efectos.
- ♦ Inhabilitación del fallido.
- ♦ Continuación de la explotación de la empresa. Efectos. Funciones e informe del síndico. Disposiciones legales.
- ♦ Práctica: Modelo de informe final con desarrollo del contenido. Proyecto de Distribución Final. Honorarios. Ejercicios sobre distribución y distribución complementaria. Efectos de la conclusión del proceso y clausura del proceso, distinción entre ambas.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA GENERAL (para todo el programa)

1. ANICH, Juan A. "COOPERATIVAS DE TRABAJO EN LA LEGISLACIÓN CONCURSAL", Editorial Astrea, Buenos Aires 2012.
2. ALVAREZ, Norma Beatriz – OSTOICH, José Vicente M. "EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES EN LA LEY DE CONCURSOS LEY N° 26.684" Alveroni Ediciones, Córdoba 2012.
3. BARBIERI Pablo C. "NUEVO REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS", 1° edición. 506 páginas. Editorial Universidad. Buenos Aires, septiembre de 1995.
4. ESCUTI Ignacio A. (h) y JUNYET BAS Francisco. "DERECHO CONCURSAL", Editorial Astrea, Buenos Aires, 2006.
5. GARAGUSO Horacio Pablo – GARAGUSO Guillermo H.F., "INEFICACIA CONCURSAL", 2° Edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006.
6. GRISPO, Jorge D. "TRATADO SOBRE LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS", 6 tomos, Editorial Ad hoc, Buenos Aires, 2000.
7. HEREDIA, Pablo D., "TRATADO EXEGETICO DE DERECHO CONCURSAL", 5 tomos, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 2005.
8. IGLESIAS, José A. "CONCURSOS Y QUIEBRAS", 1° Edición. 472 páginas. Editorial Depalma, Buenos Aires, octubre de 1995.
9. JUNYENT BAS, Francisco – MOLINA SANDOVAL Carlos A. "LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS COMENTADA", 2 tomos, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003.

10. LORENTE, Javier Hernando. "NUEVA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS", 1º Edición. Gowa Ediciones Profesionales. Buenos Aires, 1995.
11. MAFFIA, Osvaldo J. "LEY DE CONCURSOS COMENTADA", 2 tomos, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2003.
12. MARTINEZ DE PETRAZZINI, Verónica F. "LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS N° 24522", 1º Edición. 354 páginas, Buenos Aires, septiembre de 1995.
13. MARTORELL, Ernesto Eduardo, "RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS AUDITORES Y DE LOS ESTUDIOS DE AUDITORIA FRENTE AL FRAUDE Y AL "DEFAULT" REPROCHABLE DE LA EMPRESA", 2º Edición Ampliada y Actualizada, Ed. Errepar, Buenos Aires, 2003.
14. MISINO, Alberto F.G. - MACAGNO, Ariel A.G. "LA NUEVA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS 26.086 - EL NUEVO PARADIGMA FRENTE A SU DEVENIR PRACTICO" Publicado por CECE como Notas de Cátedra.
15. RABINOVICH DE LANDAU, Silvia "LA PRUEBA DE PERITOS" Ed. Depalma, Buenos Aires, 1984.
16. RABINOVICH DE LANDAU, Silvia "EL PERITAJE JUDICIAL - DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA" 3ª Edición, Ed. La Ley, 2002.
17. RIVERA, Julio César - ROITMAN, Horacio - VÍTOLO, Daniel Roque, "LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS", 3 tomos, 3º Edición, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé, 2003.
18. ROITMAN, Horacio, "EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE LOS CONTRATOS PREEXISTENTES", 2º Edición Actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé, 2005.

19. ROUILLON, Adolfo A.N. "REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS", 16ª Edición Actualizada y Ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2012.
20. SISCO, Eduardo E. – SANTOS María E. "PRÁCTICA PROCESAL PARA PERITOS Y OTROS AUXILIARES DE LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", 1ª EDICIÓN, Ed. Ad-Hoc, 1998.
21. VALLESPINOS, Carlos Gustavo – Director, "RESPONSABILIDAD CIVIL PRESUPUESTOS", Ed. Advocatus, Córdoba, 1997.
22. VENICA, Oscar Hugo "LEY DE CONCURSOS", 1ª Edición, 240 páginas. Marcos Lerner Editor. Córdoba, octubre de 1995.
23. VERON, Alberto Víctor, "AUDITORIA, SINDICATURA Y CONSEJO DE VIGILANCIA", Ed. La Ley, Buenos Aires, 2007.
24. VILLANUEVA, Julia, "PRIVILEGIOS", Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé, 2005.
25. VITOLO, Daniel Roque "INICIACION EN EL ESTUDIO DEL NUEVO REGIMEN LEGAL DE CONCURSOS Y QUIEBRAS LEY 24522", 1ª Edición. 314 páginas. Buenos Aires, Octubre de 1995.
26. ZUNINO, Jorge O. "FONDO DE COMERCIO", 2ª Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000.-

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA (detallada por unidad)

Capítulo I:

Notas de Cátedra

Leyes Nacionales 20476 y 20488.



Capítulo II:

Leyes Nacionales 20476 y 20488

Reglamento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca

Leyes Provinciales inherentes a la profesión

Resoluciones del Consejo Profesional

Código de Ética para profesionales en Ciencias Económicas.

Capítulo III:

Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Catamarca

Acuerdos Reglamentarios de la Excma. Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca que reglamentan la inscripción de los Contadores Públicos en la Justicia.

Disposiciones del Consejo Profesional de la Provincia de Catamarca que reglamenten la actuación de los Contadores Públicos en la Justicia

Rabinovich de Landau, Silvia "LA PRUEBA DE PERITOS" Ed. Depalma, Buenos Aires, 1984

Rabinovich de Landau, Silvia. "EL PERITAJE JUDICIAL - DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA" 3ª Edición, Ed. La Ley, 2002

Sisco Eduardo E. – Santos María E. "PRÁCTICA PROCESAL PARA PERITOS Y OTROS AUXILIARES DE LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES", 1ª EDICIÓN, Ed. Ad-Hoc, 1998.-

Capítulo IV:

Ley Nacional N° 11867 de transferencia de fondo de comercio

Zunino, Jorge O. "FONDO DE COMERCIO", 2ª Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000.-

Capítulo V:

Grispo, Jorge D. "TRATADO SOBRE LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS", 6 tomos, Editorial Ad hoc, Buenos Aires, 2000.

Heredia, Pablo D., "TRATADO EXEGETICO DE DERECHO CONCURSAL", 5 tomos, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 2005.



Junyent Bas, Francisco – Molina Sandoval Carlos A. “LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS COMENTADA”, 2 tomos, Editorial Lexis Nexis, Buenos Aires, 2003.

Roitman, Horacio, “EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE LOS CONTRATOS PREEXISTENTES”, 2º Edición Actualizada, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fé, 2005.

Rouillón Adolfo A.N. “RÉGIMEN DE CONCURSO Y QUIEBRAS” 16ª Edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires 2012

Capítulo VI:

IDEM Capítulo V

Capítulo VII:

IDEM Capítulo V

Capítulo VIII:

IDEM Capítulo V

Capítulo IX:

IDEM Capítulo V

Anich, Juan A. “Cooperativas de Trabajo en la Legislación Concursal”, Editorial Astrea, Buenos Aires 2012.

Alvarez, Norma Beatriz – Ostoich, José Vicente M. “El Derecho de los Trabajadores en la Ley de Concursos Ley N° 26.684” Alveroni Ediciones, Córdoba 2012.

Capítulo X:

IDEM Capítulo IX